

Taguatinga Norte – DF, 22 de julho de 2026.

OFÍCIO Nº 001/2026

NÚMERO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 332215

DIRECIONADO À DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - NEOENERGIA COELBA - (CNPJ: 15.139.629/0001-94)

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS, Estado da BAHIA, inscrito no CNPJ/MF Nº 13.825.476/0001-03, pessoa jurídica de direito público interno, com sede situada à Avenida Ursicino Pinto de Queiroz, nº 167, Centro, neste ato representado pelo Prefeito, Genival Deolino Souza, por meio de seu representante legal Abel Gomes Cunha, vem por meio deste ofício solicitar os seguintes documentos e informações, nos termos a seguir expostos:

I. DOS FATOS E DOS DIREITOS

1. A NEOENERGIA COELBA julgou procedente a contestação apresentada quanto à Unidade Consumidora 332215, reconhecendo o descabimento da cobrança do custo de disponibilidade para a classe de Iluminação Pública. Contudo, fundamentou indevidamente a limitação temporal do período de devolução ao marco de 31/03/2022, sob o argumento de que tal regra teria passado a vigorar apenas com a entrada em eficácia do art. 668 da REN nº 1.000/2021.
2. Ocorre que a vedação à cobrança de custo de disponibilidade para a classe de iluminação pública não é inovação da REN nº 1.000/2021, já sendo expressamente proibida pela regulação anterior, nos termos do art. 24, § 2º, da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 ("Não se aplica a cobrança pelo custo de disponibilidade definida no art. 98 no faturamento individual de um ponto de iluminação pública"), dispositivo este sucedido e mantido pelo art. 290, § 1º, inciso I, da REN nº 1.000/2021.
3. Conforme disposto no item 35 da Nota Técnica nº 136/2024/ANEEL, nos casos de condutas continuadas da distribuidora que resultem em faturamento incorreto e que abranjam períodos regidos tanto pela Resolução Normativa nº 414/2010 quanto pela nº 1.000/2021, a análise da irregularidade e o consequente dever de devolução devem ser efetuados de forma unificada, sem interrupção ou limitação arbitrária à data de mudança regulatória.

4. No caso em análise, resta evidente que a cobrança indevida perdura continuamente desde a vigência da REN nº 414/2010. A recusa da concessionária em restituir os valores cobrados em período anterior a 31/03/2022 descumpra o art. 323 da REN nº 1.000/2021, o Despacho ANEEL nº 2.006/2024 e o entendimento pacificado da Agência Reguladora, caracterizando retenção indevida de valores pagos a maior por erro exclusivo da distribuidora.

II. DOS PEDIDOS

5. Ante o exposto, requer-se:

- (a) O afastamento sumário do marco temporal de 31/03/2022 estabelecido pela distribuidora, reconhecendo-se que a proibição de cobrança do custo de disponibilidade para iluminação pública vigora desde a REN nº 414/2010 (art. 24, § 2º) e prossegue na REN nº 1.000/2021 (art. 290, § 1º, I), aplicando-se o entendimento da Nota Técnica nº 136/2024/ANEEL;
- (b) A revisão do memorial de cálculo para abranger todo o período de faturamento incorreto desde a vigência da REN nº 414/2010, respeitados os prazos prescricionais regulamentares e a devolução dos valores pagos a maior acrescidos de atualização monetária, juros e devolução em dobro, nos termos do art. 323 da REN nº 1.000/2021 e do Despacho ANEEL nº 2.006/2024.

Nestes termos, pede deferimento.

Representante do Município